

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 656/2538 นาย อุ๋น เรือน สันธิ
นาย อินทร์ กัน ทัพ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 377

เงินมัดจำกับเงินเบี้ยปรับมีลักษณะคนละอย่าง ไม่เหมือนกันมัดจำจึงไม่มี
ลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ศาลจึงไม่มีอำนาจลดเงินมัดจำลงได้อย่างเบี้ยปรับ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 93,477 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 88,500 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันจริง และในวันทำสัญญาโจทก์ได้มอบเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินให้แก่จำเลยก่อนจำนวน 90,000 บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 725,366 บาท โจทก์สัญญาว่าจะชำระให้แก่จำเลยในเดือนมกราคม 2533 พร้อมทั้งจะได้จดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองที่ดินให้แก่โจทก์ต่อไปสัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยนั้นจึงสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงิน 53,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยมาว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์จำนวน 1 แปลง จาก จำเลยในราคา 815,366 บาท โจทก์ได้วางมัดจำให้จำเลยไว้ 90,000 บาท ต่อมา โจทก์ผิดสัญญาไม่ซื้อที่ดินจากจำเลยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยมีว่า ศาล มีอำนาจลดเงินมัดจำลงเป็นจำนวนพอสมควรโดยถือว่าเงินมัดจำมีลักษณะเป็นเบี้ย ปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ได้หรือไม่เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 เงินมัดจำเป็นเงินประกันการที่จะ ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งตามมาตรา 378 กำหนดไว้ว่าหากผู้วางมัดจำผิดสัญญาก็ให้รับ หากผู้รับมัดจำผิดสัญญาก็ให้ส่งคืน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้มิได้ถือ เอาความเสียหายของผู้รับมัดจำมาเป็นหลักประกอบการพิจารณาในการปรับมัดจำ ส่วนเงินเบี้ยปรับนั้นตามมาตรา 379 เป็นจำนวนค่าเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้าในเมื่อมีการไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามสัญญาและในการปรับเบี้ย ปรับ มาตรา 383 ก็ให้ถือเอาทางได้ทางเสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย เป็นหลักในการพิจารณาว่าจะปรับเบี้ยปรับทั้งหมดหรือจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควร จึงเห็นได้ว่าเงินมัดจำกับเงินเบี้ยปรับมีลักษณะคนละอย่างที่ไม่เหมือนกัน มัดจำจึง ไม่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับศาลจึงไม่มีอำนาจลดเงินมัดจำลงได้อย่างเบี้ยปรับและเมื่อ โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ซื้อที่ดินจากจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิรับเงินมัดจำทั้งหมด ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลดมัดจำให้โจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทรศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ